

충남대학교병원

개선요구

제 목 특수부서가산금 지급 부적정

관계부서 본원 <<과 >>팀, ♣♣분원 <<과 >>팀

내 용

1. 업무개요

본원 <<과 >>팀 및 ♣♣분원 <<과 >>팀에서는 각각 「업무분장규정」 제12조 제2호 각목 및 「♣♣충남대학교병원 업무분장규정」 제16조 제2호 각목에 따른 제반 업무를 담당하고 있으며, >>규정, 보수규정 등에 의거 관련 업무를 처리하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

「보수규정」 제27조의2(진료지원수당) 제2항에 따르면 ‘특수부서(♣♣통증의학과, □□의료센터, ▽▽▽실, ▽▽실, ♣♣♣▽▽▽실, ▮▮▮▮검사의학과의 □□검사실과 ♥♥은행, □□ MRI실, ◀◀과-유해물질 취급자 3인 이내, ♣♣♣♣관리실) 근무자에게는 매월 보수 지급일에 55,000원씩 가산금을 지급한다’ 라고 되어 있다.

따라서, 특수부서가산금은 위 규정에서 정하고 있는 바에 따라, 동일 기준을 적용하여 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「보수규정」 제27조의2(진료지원수당) 제2항을 검토한 결과, ‘♣♣통증의학과, □□의료센터, ▽▽▽실, ▽▽실, ♣♣♣▽▽▽실, ♣♣♣♣관리실’ 소속 직원은 직무와 관계없이 특수부서가산금을 지급하여야 하고, ▮▮▮▮검사의학과, ♣♣의학과, ◀◀과 소속 직원은 각각 □□검사실과 ♥♥은행, □□의료센터와 □□ MRI실, 유해물질 취급 3인 이내¹⁾에 한하여 특수부서가산금을 지급해야 하는 것으로 해석된다.

그러나 실무를 담당하고 있는 현장에서는 여러 가지 상황에 의하여 특수부서 소속

1) □□검사실, ♥♥은행, □□ MRI실은 부서명이 아니고 근무하는 위치이고, 유해물질 취급은 특정 업무 대상자임

근무자가 일반부서에 파견 형식으로 근무할 수도 있고, 반대의 경우도 있을 수 있다. 이러한 경우를 고려하여 본원 및 ♣♣병원에서는 다음 【표】와 같은 기준을 마련하여 지급하였다.

【표】 본원 및 ♣♣분원 특수부서가산금 지급현황

구분	적용기준 및 현황

이렇게 본원과 ♣♣병원이 각자의 내부 기준을 마련하여 적용한 결과, 다음과 같은 문제점이 발생하였다.

첫째, 특수부서에서 같은 조건으로 간헐적으로 근무한 경우, ㉠부 기준에 의하면 일할 계산을 적용하고, ㉡의학과 등의 ㉢ MRI실 근무자는 근무 횟수에 관계없이 특수부서가산금 전액을 적용하였으며,(본원, ㉣병원 모두 해당)

둘째, 업무지원직의 경우, 실제 포르말린 등의 유해물질을 취급하지 않았으나 ㉤과에 근무한다는 이유로 특수부서가산금 지급을 적용하였고,(본원 해당)

셋째, 특수부서의 간헐적 근무 시 ㉥파트 근무자는 ‘당월 평일 일수’를 분모로, ㉢수납 근무자는 ‘당월 일수’를 분모로 계산하여 계산 기준을 다르게 적용 (㉣병원 2023년 4월, 5월 해당)하여 형평성 원칙에 어긋난 것을 확인하였다.

다만, 이러한 지급기준은 근거 규정인 「보수규정」 제27조의2(진료지원수당) 제2항이 소속 부서 기준(㉡통증의학과, ㉢의료센터, ㉣실, ㉣실, ㉡㉣㉣실, ㉣㉣㉣관리실)과 직무나 위치 기준(㉢㉢㉢㉢검사의학과, ㉢㉢검사실과 ㉣㉣은행, ㉢ MRI실, ㉤과-유해물질 취급자 3인 이내)을 혼용하고 있어, 실제 지급을 담당하고 있는 부서에서는 적용에 어려움이 많아 보인다.

따라서, 규정 개정이나 보완 등을 통해 특수부서가산금 수당 취지에 맞게 지급 대상자와 기준을 명확히 할 필요가 있다고 판단된다.

또한, 「보수규정」 제3조(용어의 정의) 제6호에 의하면 우리병원의 통상임금을 정의²⁾하고 있으며, 진료지원수당 중 특수부서가산금은 제외하고 있으나, 그보다 상위 법령인 「근로기준법 시행령」 제6조(통상임금)에서는 ‘근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정 근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액, 또는 도급 금액을 말한다’로 정의하고 있어 바라보는 관점에 따라서는 통상임금을 주장하거나 요구할 소지가 있으므로, 본 건에 대하여 환수 등은 실익이 없다고 판단하였다.

2) 보수규정 제3조 6. “통상임금”이라 함은 「근로기준법 시행령」 제6조의 규정에 준하여 정한 임금을 말하며 통상 임금의 범위는 다음 각 목과 같다.

차. 진료지원수당(제27조의 2. 1항)

관계부서 의견

☞☞의학과 및 본원 ☞☞관리팀은 해당 취지에 대하여 공감한다는 의견을 주었고, 특수부서가산금을 주관하는 본원 ☞☞과에서는 특수부서 가산금이 포괄적인 의미에서 통상임금 포함 여부에 이견이 있기는 하지만, 동일 기준을 적용하는 것이 바람직하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

특수부서가산금 지급 기준에 대하여 규정 개정 또는 내부지침 마련 등 원칙을 명확히 수립하고 특수부서가산금 지급 취지에 맞게 동일 기준을 적용하여 업무처리에 만전을 기하시기 바랍니다. (개선)